

เพิกถอนคำสั่งเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเป็นต้นไปได้ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท ผ. มีหน้าที่ชำระสะสางการทำงานของบริษัท
ให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น และมีอำนาจ
ตามมาตรา ๑๒๕๙ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการแก้ต่างว่าต่างในนามของ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในกรณีคดีพิพาทอันเป็นแพ่ง หรืออาญาทั้งปวง และทำประนีประนอมยอมความ
อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังเป็นกรรมการบริษัท ผ. ย่อมต้องทราบมาโดยตลอดว่าบริษัทดังกล่าวถูกฟ้องเป็นจำเลย
ในคดีที่กรรมการค้าต่างประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโจทก์ร่วมกันฟ้องเรียกคืนเงินชดเชยค่าขนส่ง
และค่าส่วนต่างราคาตามโครงการยกระดับราคาหัวมันสำปะหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาตัดสินของศาลยุติธรรม และคดียังไม่ถึงที่สุด ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีย่อมคาดหมายได้ว่า
ผลแห่งคดีอาจทำให้บริษัท ผ. ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ เพื่ออนุมัติเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ผ.
และยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕๐ มาตรา ๑๒๕๙
และมาตรา ๑๒๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการชำระบัญชีของบริษัท ผ.
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงบุคคล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และรายงาน
การประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบรายงานการชำระบัญชีในขณะ
ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี ก็ไม่ทำให้เป็นการชำระบัญชีถึงที่สุดตามมาตรา ๑๒๗๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า บริษัท ผ. ยังมีหนี้สินที่ต้องชำระให้กับกรรมการค้า
ต่างประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีโดยยังไม่ได้ชำระสะสางให้เสร็จสิ้น การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคต
ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
ของบริษัท ผ. โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นต้นไป จึงเป็นการกระทำ
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการค้าภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๒/๒๕๖๖)



๕. งานทะเบียนการพนัน

เมื่อการพนันตามคำขออนุญาตเล่นการพนัน ประเภททำนายผลการแข่งขันกีฬา ไม่มีกฎหมายกำหนดชื่อและเงื่อนไขในการให้อนุญาตไว้ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจึงไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตตามคำขอได้ ส่วนคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใด ที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในการออกใบอนุญาตได้ แต่การจะพิจารณาอนุญาตตามคำขอหรือไม่นั้น จะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เมื่อมติคณะรัฐมนตรีกำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลได้ออกสลากตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่มุ่งขจัดแหล่งอบายมุขต่าง ๆ การที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ไม่อนุมัติให้มีการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุอันสมควรแล้ว

คดีนี้ บริษัท ส. (ผู้ฟ้องคดี) มีคำขอแยกออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ คำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโดยการออกสลากสวัสดิการสังคมออนไลน์และสลากแบบชุด และคำขออนุญาตเล่นการพนันโดยการจัดให้มีการทำนายผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยในส่วนของคำขออนุญาตเล่นการพนันโดยการจัดให้มีการทำนายผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภานั้น เป็นคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการทาย การทำนายผลการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีลักษณะเป็นการเล่นการพนันอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งจะพนันหรือจะจัดให้มีการพนันกันได้ เฉพาะการเล่นพนันที่ระบุชื่อและเงื่อนไขการอนุญาตไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ไม่ปรากฏชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับการเล่นพนันประเภทการทำนายผลการแข่งขันกีฬาแต่อย่างใด ดังนั้น คำขออนุญาตเล่นการพนันโดยการจัดให้มีการทำนายผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท จึงเป็นคำขอที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี สำหรับคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโดยการออกสลากสวัสดิการสังคมออนไลน์และสลากแบบชุดนั้น เป็นคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันประเภทสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ในลำดับที่ ๑๖ ซึ่งจะจัดให้มีการเล่นได้ต่อเมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ตามมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยนายอำเภอเมืองนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ค. (๑๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เมื่อปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ



จังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตตามข้อ ๔ ค. ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโดยการออกสลากสวัสดิการสังคมออนไลน์และสลากแบบชุดตามคำขอของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีข้างต้น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจ ซึ่งแม้พระราชบัญญัติการพนันฯ จะไม่มีบทบัญญัติให้การออกใบอนุญาตและการอนุมัติขององค์กรเจ้าหน้าที่จะต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็ตาม แต่เมื่อการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันฯ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ได้คำนึงถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ห้ามมิให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดออกสลากตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดในลักษณะเดียวกันอีก เว้นแต่สลากกาชาดและสลากออมสิน ประกอบกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งจัดแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยลดจำนวนการเล่นการพนันให้น้อยลง เพื่อมิให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาการพนันอันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและความยากจน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุอันสมควร

นอกจากนี้ แม้มาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดกรณีพิพาท และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพไว้ โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน แต่หากการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพนั้นจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือผลประโยชน์ส่วนรวมแล้ว รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้รัฐมีอำนาจกำหนดข้อห้ามหรือข้อจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่รัฐตราขึ้นได้ และโดยที่การเล่นการพนันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรม ความยากจน ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รัฐจึงจำต้องตราพระราชบัญญัติการพนันฯ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการเล่นการพนัน โดยกำหนดประเภทของการพนันที่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด และกำหนดประเภทของการพนันที่จะจัดให้มีการเล่น หรือเข้าเล่นได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการที่จัดให้มีการเล่นพนัน แต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน มิให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนัน และเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อนุมัติและไม่ออกใบอนุญาตตามคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองให้แต่อย่างใด อีกทั้ง แม้ผู้ฟ้องคดีและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันในสาระสำคัญ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิเสธคำขออนุญาตออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓/๒๕๖๗)



๖. งานทะเบียนสมาคม

หน้าที่ของกรรมการสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งนายกสมาคมย่อมมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจการของสมาคมมาปณิกสงเคราะห์ของสหกรณ์ และการเป็นผู้แทนของสมาคมฯ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาคมฯ และของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยกระทำความผิดอาญาร่วมกันมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมีปลอม ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตำแหน่งนายกสมาคมย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของสมาชิกในสมาคมฯ และบุคคลภายนอก พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ซึ่งแม้ศาลยุติธรรมจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษจำคุกไว้ก่อนแต่กรณีดังกล่าวก็เป็นเพียงการใช้มาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดเท่านั้น ไม่ใช่กรณีที่ศาลเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการกระทำความผิด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและนายกสมาคมฯ ได้ การที่นายทะเบียนสมาคมมีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสมาคมฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่หน้าที่ของกรรมการสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งนายกสมาคมย่อมมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจการของสมาคมมาปณิกสงเคราะห์ของสหกรณ์ และการเป็นผู้แทนของสมาคมฯ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาคมฯ และของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดอาญาร่วมกันมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมีปลอม ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตำแหน่งนายกสมาคมฯ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของสมาชิกในสมาคมฯ และบุคคลภายนอก พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้กระทำลงไปในนั้นจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติดูเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีในอันที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตำแหน่งนายกสมาคมฯ ของสหกรณ์ดังกล่าว และแม้ว่าศาลยุติธรรมจะได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับผู้ฟ้องคดีโดยให้รอการลงโทษจำคุกไว้ก็ตาม แต่โดยที่การให้รอการลงโทษจำคุกไว้เป็นแต่เพียงการใช้มาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้ขึ้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สำนึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้ขึ้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนดเท่านั้น หาใช่เป็นกรณีที่ศาลเห็นว่าการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำลงไปในนั้นไม่เป็นการกระทำความผิด ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ ของสหกรณ์ตามข้อ ๓ (๒) (ข)



ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสมาคมฯ และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๐๗/๒๕๖๖)



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

- การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

การที่กรมทางหลวงก่อสร้างและขยายทางหลวงเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้กรมทางหลวงทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่กรมทางหลวงไม่ได้ทำการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่กรมทางหลวงมิได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว และเมื่อกรมทางหลวงมิได้แก้ไขให้การระบายน้ำที่ไหลผ่านและออกจากทางหลวงไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยสะดวก เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องตลอดมา กระทั่งต่อการที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขและรวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหายด้วย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลปาลัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา พร้อมบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ได้รับความเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ สายอำเภอแม่จัน-อำเภอเชียงแสน โดยระดับทางหลวงที่สร้างใหม่สูงกว่าระดับทางหลวงเดิมประมาณ ๑ เมตร เป็นเหตุให้น้ำไหลจากทางหลวงลงมาท่วมขังภายในบ้านของผู้ฟ้องคดีจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติและทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขไม่ให้น้ำไหลจากทางหลวงลงสู่บ้านของผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ พื้นที่ริมทางหลวงดังกล่าวมีร่องระบายน้ำตลอดแนวทั้งสองฝั่งทาง และมีท่อระบายน้ำใต้ทางหลวงอยู่หลายแห่ง เมื่อฝนตกน้ำฝนจะไหลจากผิวทางจราจรลงในร่องระบายน้ำที่อยู่ริมทางและไหลไปยังพื้นที่ที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม โดยมีได้ไหลลงไปยังบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยตรง น้ำจึงไม่ท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างและขยายทางหลวงดังกล่าวเต็มพื้นที่เขตทางหลวง มีผลทำให้ทางเท้าที่อยู่ริมทางหลวงติดกับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี และทำให้บ้านของผู้ฟ้องคดีอยู่ในพื้นที่ระดับต่ำกว่าผิวทางจราจร เมื่อพื้นที่ในบ้านและรอบบ้านของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นพื้นที่ระดับต่ำกว่าทางหลวงและเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ จึงเห็นได้ว่า เมื่อถึงช่วงฤดูฝนและฝนตกย่อมมีผลให้น้ำฝนที่ตกลงบนผิวทาง



ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๘.๔ ตารางวา และเนื้อที่ ๑ งาน ๒๙.๙ ตารางวา ตามลำดับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ติดต่อกัน ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนกาฬสินธุ์-ลำชี ระหว่าง กม. ๒+๖๓๖-กม. ๓+๒๙๖ ระยะทางรวม ๐.๖๖ กิโลเมตร บริเวณชุมชนบ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีขนาดกว้าง ๓๗.๑๒ เมตร ทำให้ต้องรื้อถอนประตูหน้าบ้าน เสาค้ำยันรั้วลวดหนาม และหลังคาโครงเหล็กสังกะสี นอกจากนี้ ราษฎรในหมู่บ้านยังถูกขูด และต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งค่าต้นไม้ที่ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือร่วมกันชดใช้เงินจากการทำถนนรุกรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำการสำรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงแผ่นดินและต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินสายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-สุรินทร์-ปราสาท-ช่องจอม ตอนกาฬสินธุ์-กมลาไสย-ร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๑๓ ขึ้นใช้บังคับ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-สุรินทร์-ปราสาท-ช่องจอม ตอนกาฬสินธุ์-กมลาไสย-ร้อยเอ็ด ในท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๔ ขึ้นใช้บังคับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวง ตามส่วนที่ ๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยข้อ ๗๐ ถึงข้อ ๗๓ กำหนดว่า เมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับแล้ว กรมสิทธิในทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตกเป็นของรัฐเมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ปิดแจ้งความไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ ที่ว่าการอำเภอซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ แสดงว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีความจำนองจะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินที่อยู่ในเขตเวนคืน และส่งแจ้งความดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะถูกเวนคืนแต่ละคน และได้มีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงถูกเขตเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่า หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ได้ปิดแจ้งความไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ ที่ว่าการอำเภอ แสดงความจำนองที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ส่งแจ้งความดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน และมีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่จะเข้าครอบครอง



ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพิพาทในขณะนั้นทราบกรณีจึงต้องรับฟังว่า อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ปฏิบัติตามส่วนที่ ๓ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง หมวด ๑ วิธีการเวนคืน ข้อ ๗๐ ถึงข้อ ๗๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จึงไม่ทำให้ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ โดยยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอน ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนกาฬสินธุ์-ลำชี ระหว่าง กม. ๒+๖๓๖-กม. ๓+๒๙๖ ระยะทาง ๐.๖๖ กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก่อสร้างและขยายทางหลวงรुक้าเข้าไปในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างและขยายทางหลวงรुक้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งที่ดินส่วนที่ถูกรุก้ามีสภาพเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจจะคืนที่ดินส่วนที่รุก้าดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ราคาที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๖,๕๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตทางหลวงดังกล่าวได้รับเป็นค่าทดแทนที่ดิน ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับทางราชการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีคำขอมาในคำฟ้อง แต่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจึงกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้นเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเกินคำขอ ซึ่งต้องห้ามตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองตามข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๑๙/๒๕๖๖)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเรียนจบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี แต่ไม่มีสิทธิสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื่องจากสภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล การกระทำของสถาบันการศึกษาจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีทั้งสามศึกษาครบตามหลักสูตรสี่ปีการศึกษา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับการอนุมัติปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาวิทยาลัยนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับการอนุมัติปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่สามารถสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ โดยสภาการพยาบาลแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไม่ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลครบสี่ปีการศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินกิจการและกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรสี่ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้มีสิทธิสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติยังไม่ให้การรับรอง เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในด้านอาจารย์ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดส่งรายงานการประเมินฯ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่สภาการพยาบาลได้มีหนังสือแจ้งมีมติไม่รับรอง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งรายงานการประเมินฯ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่สภาการพยาบาลได้มีหนังสือแจ้งว่าเนื่องจากสภาการพยาบาลมีมติไม่รับรองคณะพยาบาลศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น สภาการพยาบาลจึงไม่สามารถดำเนินการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่มีสิทธิสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งที่ได้ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครบทุกวิชาทั้งสี่ปีการศึกษา เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร



พยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามมติของคณะกรรมการสภาการพยาบาล เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลตามข้อ ๙ และข้อ ๒๘ ของข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเหตุให้สภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตครบสี่ปีการศึกษา อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามและจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาและค่าเสียหายในช่วงเวลา ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่อาจสมัครสอบและเวลาที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นค่าเสียหายที่ไม่อาจ คำนวณเป็นจำนวนเงินที่แน่ชัดได้ แต่เป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสมควรได้รับการเยียวยา ในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียนนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับประโยชน์จากการศึกษา ศาลจึงไม่กำหนด ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔๐/๒๕๖๖)

๒) หน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบก

การที่เทศบาลไม่ซ่อมแซมไหล่ทางของถนนที่ทรุดตัวและดินเลื่อนไหลให้มี สภาพปกติและปลอดภัย แม้จะถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบกตามที่กฎหมาย ว่าด้วยเทศบาลกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ตาม แต่เมื่ออุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ทางเองที่ขับรถยนต์ ออกนอกช่องทางเดินรถปกติเข้าไปในไหล่ทาง โดยไม่ปรากฏเหตุผลความจำเป็นใด ๆ อีกทั้ง ยังไม่เคยปรากฏว่ามีรถยนต์คันใดตกลงไปในบริเวณที่เกิดเหตุ จึงเป็นกรณีที่ความเสียหาย ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่เทศบาลละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลจึงไม่ได้ กระทำละเมิดต่อผู้ใช้ทาง

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒.๕๐ นาฬิกา รถยนต์คันที่ผู้ฟ้องคดี รับประกันภัยไว้ได้ขับมาตามถนนในซอยท่าระม้าบน ๑๐ หรือซอยสะพานตาเมือง ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อถึงที่เกิดเหตุ รถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักตกลงข้างทางไปชน กับท่อระบายน้ำเป็นเหตุให้รถยนต์พลิกคว่ำและได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์แล้ว จึงรับช่วงสิทธิของเจ้าของรถยนต์ที่มีต่อเทศบาลตำบลมะขาม เมืองใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา ๘๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีผิวถนนเป็นลูกรังผสมหินคลุก เป็นถนนขนาดเล็กและแคบ ริมถนนฝั่งหนึ่งเป็นสวนผลไม้ของประชาชนในพื้นที่ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นคลองระบายน้ำ ไม่มีไฟฟ้า



ส่องสว่าง มีช่องทางเดินรถที่สามารถวิ่งได้เพียงช่องทางเดียว หากมีรถยนต์วิ่งสวนทางมา รถยนต์คันใดคันหนึ่งจะต้องหลบออกไหล่ทางเพื่อให้รถยนต์อีกคันหนึ่งวิ่งสวนทางไปก่อน จะวิ่งสวนทางพร้อมกันไม่ได้ บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนโดยไม่มีแผงกันดินสไลด์จากน้ำกัดเซาะซึ่งไหลถนนฝั่งคลองระบายน้ำมีสภาพชำรุดถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้เนื้อดินของไหล่ถนนในบริเวณดังกล่าวหลุดหลุดตัวลงตามแนวยาวของโค้งถนนมีความยาวมากกว่า ๕ เมตร และดินเลื่อนไหลลงคลองระบายน้ำเข้ามามีโอกาสเกิดกับช่องทางที่รถยนต์วิ่งตามปกติ ซึ่งแม้รถยนต์จะยังคงวิ่งผ่านได้ แต่ก็มีลักษณะเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากต้องใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรในเวลากลางคืน แม้ผู้ใช้รถยนต์สัญจรจะเป็นคนในพื้นที่เองก็ตาม ก็มีโอกาสดกกลงในคลองระบายน้ำได้เช่นกันหากขับรถชิดไหล่ทาง ดังนั้นเมื่อบริเวณที่เกิดเหตุมีน้ำกัดเซาะถนน ทำให้ไหล่ทางหลุดตัวจนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ซ่อมแซมถนนให้มีสภาพปกติและปลอดภัยในทันที แม้จะยังไม่ถึงงบประมาณในการซ่อมบำรุงถนน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ในการสำรวจตรวจสอบสภาพถนน หากพบความชำรุดบกพร่องในบริเวณใด ต้องจัดให้มีสัญญาณหรือป้ายเตือนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางสัญจรที่ชำรุดดังกล่าว จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบกตามที่กฎหมายว่าด้วยเทศบาลกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีจะต้องรับฟังได้ว่า การละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับรถยนต์คันพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุรถยนต์คันอื่นวิ่งผ่านในช่องถนนในจุดเกิดเหตุได้ตามปกติ และยังคงเหลือพื้นที่ถนนเกินกว่าขอบยางรถยนต์พอสมควรเมื่อขับในช่องทางปกติ อีกทั้งยังไม่เคยปรากฏว่ามีรถยนต์คันใดตกลงไปในบริเวณที่เกิดเหตุ หากผู้ขับรถยนต์คันพิพาทขับรถไปตามช่องถนนปกติ รถก็จะไม่เสียหลักตกถนนดังกล่าว และในขณะที่เกิดเหตุไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีรถยนต์คันอื่นวิ่งสวนทางมาจนต้องหักหลักทางรถออกไหล่ทาง และแม้เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลากลางคืนซึ่งไม่มีไฟฟาส่องสว่างตามท้องถนน แต่ไฟหน้ารถยนต์คันพิพาทก็เพียงพอที่จะทำให้มองเห็นเส้นทางเดินรถในเวลากลางคืนได้ ดังนั้น การที่ผู้ขับรถยนต์คันพิพาทได้ขับรถยนต์ออกนอกช่องทางเดินรถปกติเข้าไปในไหล่ทางจึงเกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับรถยนต์เอง จนทำให้รถยนต์คันพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยไว้พลิกคว่ำและได้รับความเสียหาย ความเสียหายดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อเจ้าของรถยนต์คันพิพาทและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๙/๒๕๖๖)



๓) หน้าที่ในการทำการบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและไม่เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง

การที่กรมทางหลวงไม่ดูแลถนนให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ แม้จะถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ แต่เมื่ออุบัติเหตุเกิดจากการที่ผู้เสียหายขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องจราจรที่มีป้ายห้ามไว้ ความเสียหายจึงเป็นผลโดยตรงมาจากความประมาทของผู้เสียหายเอง กรมทางหลวงจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้เสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๕.๒๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำบุญที่วัดโดยมีบุตรชายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วย เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไม่มีแสงไฟส่องสว่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนทำให้ผิวถนนมีความต่างระดับกัน เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีกระแทกกับเนินลาดยางเสียหลักล้มลงและสิ้นไถลได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายอื่นใด เพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางได้เห็นในระยะไกลว่าถนนบริเวณนั้นมีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน รวมทั้งไม่จัดให้มีแสงไฟส่องสว่าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนนั้น ได้มีการติดตั้งเครื่องหมายป้ายลดความเร็ว กรวยยางสีส้ม ไฟกระพริบ และลูกศรชี้แสดงห้ามใช้ทาง ตรงจุดที่ถนนเสียหายเพื่อรอการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนตามแบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงแล้ว แต่ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร กรณีจึงถือได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำการบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวที่ตนรับผิดชอบให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและไม่เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการวางแผนสำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบตามข้อ ๑๙-๓๓ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ตอนสนามกีฬาธูปเตมิย์-ประตูน้ำพระอินทร์ และได้ใช้เส้นทางนี้มาก่อน ย่อมต้องทราบว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน และให้รถยนต์เท่านั้นมีสิทธิใช้ช่องทางหลักซึ่งมิได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยิ่งใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีบุตรชายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วย และกำลังมุ่งหน้าไปวัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับถนนในช่องคูขนาน โดยที่ทางคูขนานก็ยังสามารถใช้วิ่งสัญจรได้เป็นปกติ จึงไม่มีเหตุผลความจำเป็นอื่นใดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเลี้ยวไปขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องทางหลัก การที่ผู้ฟ้องคดี



ได้ขับชี้รถจักรยานยนต์เข้าไปช่องทางหลัก ทั้งที่มีการติดตั้งป้ายห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางหลักไว้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขับชี้รถจักรยานยนต์โดยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคสอง (๑๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พฤติการณ์การขับชี้รถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวจึงอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงภัยในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อตนเอง และบุตรชายซึ่งเป็นผู้โดยสาร รวมทั้งผู้อื่นที่ใช้ช่องทางหลักอีกด้วย อันเป็นการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรที่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของบุคคลทั่วไปบนถนนทางหลวงแผ่นดินที่วิญญูชนพึงปฏิบัติตามกฎจราจรตามมาตรา ๔๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ในวันเกิดเหตุบริเวณดังกล่าวจะไม่มีแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าให้ส่องสว่าง อันเป็นการละเลยหน้าที่ก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่าในบริเวณดังกล่าว มีการเกิดอุบัติเหตุรายอื่น ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำ โดยประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเอง มิได้เป็นผลโดยตรงมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อผ. ๒๗/๒๕๖๓)

๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

กรณีที่มีการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหลายขั้นตอนและมีเจ้าหน้าที่หลายคน การที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การกระทำละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน และมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รายหนึ่งรายใดรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเต็มจำนวนความเสียหาย ย่อมเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่มีได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) มิได้จำหน่ายหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) หลังจากมีการนำหลักฐานดังกล่าวไปใช้ออกโฉนดที่ดินแล้ว เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมาได้มีการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผู้ซื้อที่ดินตามใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ได้จากการขายทอดตลาด จนกระทั่งอธิบดีกรมที่ดินได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. ผู้ซื้อที่ดินจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ต่อมา ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๒๗,๕๕๙.๕๐ บาท แก่ผู้ซื้อที่ดินและผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อที่ดินตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่ตนตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีก่อนว่า ความเสียหายตามกรณีพิพาทส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดไม่ได้ตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานให้รอบคอบก่อนออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับที่ถูกเพิกถอน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้วินิจฉัยว่า การออกใบแทน น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ซื้อที่ดิน มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องสองขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินอำเภอไม่ทำการหมายเหตุการออกโฉนดที่ดินใน น.ส. ๓ ก. ฉบับที่ทำการที่ดินอำเภอ และทะเบียนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. ๘) สำหรับ น.ส. ๓ ก. และขั้นตอนที่สอง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดออกใบแทน น.ส. ๓ ก. โดยไม่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนการหมายเหตุการออกโฉนดที่ดินใน น.ส. ๓ ก. รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๘,๖๒๕ บาท เพียงผู้เดียว ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง



(ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องโดยไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเกณฑ์ และไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การกระทำละเมิดนั้น เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน ไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงผู้เดียว ตามมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๗๑๑.๒๕ บาท จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๐๐/๒๕๖๖)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงจะมีสิทธิไล่เบี้ยโดยเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกจึงถือเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐจะต้องฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความมรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยในกรณีตามคดีนี้ ระยะเวลาการฟ้องคดีต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย น. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เฝ้าดูแลเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ จำนวน ๒ ท่อ สูงจากพื้นถนนประมาณ ๑.๓๐ เมตร ในลักษณะขวางถนนเลียบบคลองชลประทานซึ่งเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร อันเป็นการกีดขวางการจราจร บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ต่อมา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นาย ป. ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ผ่านมาถึงบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วชนท่อส่งน้ำที่ขวางถนนอยู่เป็นเหตุให้นาย ป. ถึงแก่ความตาย ทายาทของนาย ป. จึงเป็นโจทก์ฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมให้รับผิดชอบในฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทของนาย ป. เป็นเงินจำนวน ๑,๔๖๖,๐๙๓.๘๙ บาท และผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงต้องถือว่าวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในผลแห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้นาย น. ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย น. ได้ถึงแก่ความตายไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจออกคำสั่งให้นาย น. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แต่ผู้ฟ้องคดีต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีภายในอายุความมรดก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๒๔ และข้อ ๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐจะบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้นแล้ว ระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินไปชำระตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ตามคำพิพากษาอันเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ทายาทของนาย น. รับผิดชอบได้ในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องให้ทายาทของนาย น. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทของนาย น. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๑๕/๒๕๖๖)

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. นำเครื่องมือ Digital Power Meter ออกไปจากห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนมิใช่ประโยชน์ของสถาบัน แล้วปรากฏว่าเครื่องมือ Digital Power Meter ถูกสอบเทียบและถูกปรับเปลี่ยนการตั้งค่า เป็นเหตุให้ข้อมูลค่าความเสถียรระยะยาวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลากว่า ๓ ปี สูญหายไป ทำให้สถาบันไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าเครื่องมือดังกล่าวจะไม่มี ความเสียหายทางกายภาพ แต่กรณีก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบัน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น อันเป็นการจงใจกระทำความผิดต่อสถาบัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๗๔๑.๗๕ บาท กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ร่วมกันกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันนำเครื่องมือ Digital Power Meter หมายเลข ๑๒ B ๕๑๖๒๓๑ E จากห้องปฏิบัติการไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปใช้นอกเหนือภารกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังทำให้เครื่องมือดังกล่าวถูกสอบเทียบและถูกปรับค่า ส่งผลให้ข้อมูลประวัติการสอบเทียบที่เก็บสถิติไว้เดิมในเครื่องถูกลบหายไปทั้งหมด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดประโยชน์จากการที่ไม่มีเครื่องมือใช้งาน และทำให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประวัติการสอบเทียบ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๗,๕๘๓.๕๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ระดับ ๕ ให้ความช่วยเหลือและร่วมกับนาย อ. ตำแหน่งนักมาตรวิทยา ระดับ ๖ นำเครื่องมือ Digital Power Meter หมายเลข ๑๒ B ๕๑๖๒๓๑ E จากห้องปฏิบัติการไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ของบริษัท ท. โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ดำเนินการยืมเครื่องมือดังกล่าวจากผู้ดูแลเครื่องมือด้วยวาจา โดยเข้าใจโดยสุจริตว่าเป็นการยืมเพื่อสวัสดิการของนาย อ. ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อ ๒๑ ของข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล



พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดว่า ให้สถาบันจัดให้มีการสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้าง ตามกำลังความสามารถของสถาบัน การสวัสดิการ ได้แก่ (๑) การประกันสุขภาพ (๒) การรักษาพยาบาล (๓) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (๔) การเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๕) การเงินค่าทดแทนในกรณีประสบอันตรายในระหว่างการทำงาน (๖)... จะเห็นได้ว่า ข้อบังคับดังกล่าวมิได้กำหนดให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นสวัสดิการไว้แต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังได้ว่า การยืมเครื่องมือ Digital Power Meter ดังกล่าว เป็นการนำเครื่องมือไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน มิใช่ประโยชน์ของสถาบันหรือเป็นสวัสดิการตามข้อ ๒๑ ของข้อบังคับดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียืมเครื่องมือ Digital Power Meter โดยมีได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืนไว้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ขัดด้วยข้อ ๗๗ และข้อ ๗๘ ของระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. นำเครื่องมือ Digital Power Meter ดังกล่าวออกไปจากห้องปฏิบัติการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการจงใจลักลอบนำออกไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจกล่าวอ้างเหตุแห่งความไม่รู้กฎระเบียบดังกล่าวเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เมื่อภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียืมเครื่องมือดังกล่าวออกไปใช้ประโยชน์และนำกลับมาคืนที่ห้องปฏิบัติการแล้ว ปรากฏว่าเครื่องมือ Digital Power Meter ถูกสอบเทียบและถูกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยบริษัท ย. ซึ่งข้อมูลค่าความเสถียรระยะยาวที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลากว่า ๓ ปี สูญหายไป ทำให้เกิดความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าเครื่องมือดังกล่าวจะไม่มี ความเสียหายทางกายภาพ แต่เมื่อประวัติการสอบเทียบของเครื่องมือสูญหายไป การคาดการณ์ผลการวัดในปัจจุบันและอนาคตจึงไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีและนาย อ. จึงฟังได้ว่าเป็นการร่วมกันกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น เป็นการจงใจกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ต้องชดเชยค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ Digital Power Meter เมื่อพิจารณาเอกสาร Price List ซึ่งกำหนดในอัตราค่าบริการครั้งละ ๗,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราต่ำที่สุด คิดการสอบเทียบจำนวน ๓ ครั้ง (๓ ปี) เป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท (๗,๒๐๐ × ๓) และในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้แสวงหาประโยชน์ ย่อมมีค่าเสื่อมราคาจากการนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ คิดเป็นค่าเสื่อมราคาวินละ ๒๘๔.๙๓ บาท ตามหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดประโยชน์จากการใช้งานเป็นระยะเวลา ๒๑ วัน คิดค่าเสื่อมราคาเป็นเงินจำนวน ๕,๙๘๓.๕๐ บาท (๒๘๔.๙๓ × ๒๑) รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น จำนวน ๒๗,๕๘๓.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๗,๕๘๓.๕๐ บาท คนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓,๗๙๑.๗๕ บาท ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด



ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑๓,๗๙๑.๗๕ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๕๙/๒๕๖๖)

การที่หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอโครงการ จัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. โดยที่ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นรวมถึง ค่าเสื้อมูลแม่บ้าน อบจ. ด้วย ทั้งที่เสื้อมูลมีใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็น ต่อการจัดฝึกอบรมดังกล่าว แม้ไม่มีเสื้อมูลมอบให้ผู้รับการฝึกอบรม การฝึกอบรมดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ค่าจัดซื้อเสื้อมูลแม่บ้าน อบจ. จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อหัวหน้าสำนักปลัดฯ ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าหัวหน้าสำนักปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลโดยตรงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเสียหายจากการที่ต้องเบิกจ่าย งบประมาณโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้จัดทำและเสนอ โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ขออนุมัติดำเนินโครงการดังกล่าว และขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ซึ่งประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าเสื้อมูลแม่บ้าน อบจ. ชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งแม้ว่าโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร จะเป็นการจัดทำภารกิจอื่นอันอยู่ใน อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๗) (๘) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่ในการ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ด้วย เมื่อโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกฐานะบทบาทของหญิงให้ทัดเทียมกับชายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

